

1500431-51.2019.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: CAROLINA CASTRO ANDRADE

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/10/2022

... do CPP). Sobre o assunto:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Conjunto probatório coligido aos autos insuficiente para ensejar decreto condenatório pelo delito de roubo – R. Sentença reformada – Impossibilidade de operar-se a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação (emendatio libelli) sem prévio aditamento da denúncia – O artigo 383 do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio

1ª Vara

Av. Monsenhor Ângelo Angioni, nº 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500431-51.2019.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500431-51.2019.8.26.0306

Classe – Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HAROLDO FIRMINO DA SILVA e outros

Prioridade Idoso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA CASTRO ANDRADE

HAROLDO FIRMINO DA SILVA, JHONATHAN SUGUIMOTO FERREIRA e ADÃO AUGUSTO CLARO FILHO foram denunciados como incurso no art. 157, §2º, I, II e V, c. c. art. 29 do Código Penal (fls. 01/03).

Isso porque, segundo consta, no dia 19 de março de 2019, às 20h50 min., na Rua Gerônimo Higino de Carvalho, n.º 689, Brancate, nesta cidade e comarca de José Bonifácio, HAROLDO FIRMINO DA SILVA, na companhia de JHONATHAN SUGUIMOTO FERREIRA vulgo “japonês”, com a participação de ADÃO AUGUSTO CLARO FILHO, com unidade de desígnios e propósitos entre si, subtraíram, para eles, mediante violência e grave ameaça, com arma de fogo, uma faca e, restrição da liberdade da vítima, a quantia de R\$ 9.000,00 (nove mil reais); 1 (uma) Tv de 59 polegadas; um aparelho de telefone celular; uma carteira contendo todos os documentos pessoais e cartões de banco; tendo os mesmos fugindo do local com o veículo VW FOX de cor branca, modelo 2019, pertencente à vítima LOURIVAL CANDIDO DA SILVA.

Foi requerida indenização à vítima.

Recebida a denúncia, o acusado HAROLDO foi preso preventivamente e depois solto mediante cautelar (fls. 177/178 e 605/606).

Citados (fls. 206, 228 e 240), os acusados apresentaram defesa prévia (fls.

253/254, 255/258 e 262/264), negando a prática do delito e pedindo absolvição. As partes apresentaram alegações finais escritas. O Ministério Público pediu a condenação de JHONATHAN nos termos da denúncia e a de ADÃO pela prática do delito previsto no artigo 180 do Código Penal, bem como requereu a absolvição de HAROLDO por falta de provas (fls. 580/589). Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição, por falta de provas de HAROLDO e ADÃO e o reconhecimento da confissão quanto a JHONATHAN (fls. 574/577, 578/579 e 593/596).

É o relatório.

Decido.

A materialidade e autoria dos fatos restou indiciariamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08), relatório investigativo (fls. 27/28), laudo de exame pericial do local dos fatos (fls. 14/25 e 47/58), auto de reconhecimento fotográfico (fl. 41), laudo de exame pericial das lesões corporais sofridas pela vítima (fls. 331/332), termos de declarações e depoimento e interrogatório (fls. 42, 64, 79/81, 98, 99, 104/106 e 112).

Por sua vez, a prova produzida sob o crivo do contraditório dá parcial respaldo à acusação.

A vítima, Lourival Cândido da Silva, narrou que estava em sua casa quando chegaram dois indivíduos encapuzados e com revólver e faca. Um deles amarrou as mãos e pés do depoente enquanto o outro vasculhava a casa. Deram chute na cara e na boca do depoente, sempre falando que queriam dinheiro. Sofreu e ficou bem quieto. Ficou amarrado com os fios do celular e da internet. Ficou ferido na boca, com olho inchado e lábios cortados pelo chute. Levaram o seu carro, uma televisão de 49 polegadas, um celular e o dinheiro. Tudo ocorreu cerca de 10 ou 15 minutos. Não viu os indivíduos porque estava deitado e com a cabeça para baixo. Permaneceu um ano sem sair de casa, traumatizado. O veículo foi recuperado e a quantia subtraída foi de R\$ 9.000,00. Viu a arma de fogo, mas não viu a pessoa.

A testemunha Policial Civil Eluizio Airton Galdiolli narrou que a vítima contou que estava em sua residência, quando chegaram dois indivíduos, que anunciaram o assalto. Um era alto e estava com a faca e outro mediano armado. A vítima ficou deitada enquanto o mediano vasculhava a casa. A vítima afirmou que possuía R\$ 9.000,00 numa cômoda e sempre sofria agressões como chutes. Subtraíram o veículo Fox, a televisão de 49 polegadas, o celular, o dinheiro e o molho de chaves da vítima. Após evadirem, a vítima conseguiu se soltar.

A testemunha PM Márcio Reis de Tróia relatou que recebeu uma ligação da Vila dos Pescadores, cidade de Ubarana/SP, em que falavam que havia um veículo FOX, cor branca, abandonado e com portas abertas. No local, encontraram o veículo e pela placa verificaram a existência de queixa de roubo. Nada foi encontrado no interior do veículo e a vítima foi acionada para a restituição. Adão foi o solicitante da viatura policial no local, mas não soube dizer quem foram os dois indivíduos que deixaram o veículo na madrugada.

A testemunha PM Luciano Aparecido Gouveia relatou que constatou que o veículo havia sido roubado no dia anterior e a vítima foi acionada para a restituição.

A testemunha Lanaia Ruiys Santos relatou que viu a vítima com ferimento na testa.

A testemunha Juliano Vinicius Vicentin afirmou que não sabia dos fatos.

A testemunha Luiz Valdeci Pianoski afirmou que ficou sabendo dos fatos na data em que ele foi preso. Disse que, no dia em que o réu fora preso, este estava na casa do depoente carregando lenha. Quando saíram com o caminhão e, chagando a José Bonifácio/SP, o acusado foi preso. Noutro dia, o pai de HAROLDO disse ao depoente sobre a prisão devido a um roubo. Alegou que, na data dos fatos, em março de 2019, o denunciado estava trabalhando no sítio do depoente para colher quiabos. Informou que o réu ia trabalhar na colheita de quiabos, continuava o serviço empacotando-os até a noite, para depois serem levados ao SEASA. Confirmou que HAROLDO estava trabalhando nesse local no dia do roubo, acrescentando, ainda, que chegam ao serviço por volta das duas horas da tarde, colhiam quiabos até por volta das quatro e seis horas e, após, os empacotavam, concluindo os trabalhos por volta das nove e dez horas da noite (fls. 558/559 e 605/606).

Em seu interrogatório, ADÃO negou a acusação. Relatou que morava na Vila dos Pescadores e apareceram dois rapazes com um carro, dos quais um é "meio japonês", o

outro é "um branco magrelo". Narrou que era proprietário de um barzinho nesta vila e que apareceram tais indivíduos com um carro, por volta das 21h30min e 22h, os quais lhe pediram que levasse o carro e tinha uma cara pescando. Alegou que entrou no referido veículo, notou que tinha alarme, não havia nada quebrado, para saber se era produto de roubo, porém não constatou nada de anormal. Esclareceu que deixou os dois "caras" na Boate Califórnia e que, em seguida, voltou embora com o carro. Na sequência, trancou o veículo, foi à sua casa, levando consigo as chaves. Aduziu que, noutro dia, já estava cheio de policiais no local, bem como negou que o carro estava aberto, pois o havia fechado e travado. Informou aos policiais onde estava a chave do automóvel e lhes entregou. Disse não saber, por nome, quem seriam os dois indivíduos, tampouco soube do roubo, além de desconhecer o endereço do ocorrido. Acrescentou que não recebeu nada para levá-los até José Bonifácio/SP. Afirmou, por fim, que reconheceu as duas pessoas, na delegacia de polícia, como sendo as que lhe pediram para levar até José Bonifácio.

Em seu interrogatório, HAROLDO negou a acusação. Disse que, no dia em que foi preso, estava trabalhando. Aduziu que, na data dos fatos, estava trabalhando, bem como nunca esteve na casa da vítima e ficou sabendo sobre o roubo no dia da sua prisão. Afirmou que trabalhava para o Valdecir, no seu sítio, e que "mexia" com quiabo, bem como seu horário de trabalho era das 13h30min e 14h30min, saindo de lá por volta das 22h30min e 23h, porquanto deveriam deixar os caminhões prontos para entregar os vegetais no SEASA de madrugada (fls. 558/559 e 605/606).

Em seu interrogatório, JHONATHAN alegou que Haroldo não teve participação nesse roubo. Disse que, na hora do assalto à casa da vítima, não usaram a arma de fogo. Disse que é réu confesso e admitiu a prática do roubo. Teve ajuda de um indivíduo chamado Danilo, mas não sabe o seu sobrenome. Detalhou o modus operandi, narrando que o interrogado e o referido rapaz estavam na cidade e conhecia a vítima, bem como alegou que teve informações/boatos de que o ofendido teria dinheiro em sua casa. Em seguida, pularam para dentro casa de Lourival, porém em nenhum momento estavam com arma. Contudo, confessou que agrediu a vítima, bem como aduziu que seu comparsa pegou uma faca para que a vítima dissesse onde estaria o dinheiro, porém não "deu certo". Assim, acabaram levando apenas a televisão, o carro e o celular da vítima, ressaltando que não havia dinheiro algum na casa do ofendido. Alegou estar arrependido e disse, também, que saiu da casa da vítima, foram a Ubarana/SP, ate a casa de um amigo, mas ele não estava lá. Depois foram à Vila dos Pescadores, abandonaram o carro, ligaram para um amigo que os buscaram e deixaram os objetos lá mesmo por medo de serem pegos pelos policiais. Por fim, afirmou que, de fato, deixou o carro com ADÃO para que ele o vendesse, dizendo-lhe que, se ficar por dois dias com o carro parado, chegaria uma pessoa e entregar-lhe-ia dinheiro pelo veículo.

Diante das narrativas oferecidas, concluo que os delitos não estão efetivamente caracterizados, essencialmente, pelos fundamentos abaixo.

A vítima foi abordada em sua casa por dois indivíduos encapuzados, um com uma faca e outro com um revólver. Ela foi amarrada, permaneceu deitada no chão, sem conseguir ver os indivíduos, e sofreu chutes, que lhe provocaram ferimentos (fls. 332). Após vasculharem a casa por cerca de 10 a 15 minutos, os indivíduos saíram, levando o veículo, dinheiro e pertences da vítima, que depois se soltou. JHONATHAN confessou a prática do crime, afirmando que estava com a faca e junto com terceiro, chamado Danilo, negando uso de arma de fogo. Também relatou que entregou o veículo a ADÃO na Vila dos Pescadores (fato por este confirmado), prometendo a ele que, se não conseguisse vendê-lo, seria pago.

Logo, resta bem caracterizada a prática da subtração mediante concurso de agentes e o uso de arma branca para sua consumação. Como houve inversão da posse, ainda que por breve tempo, o roubo se consumou, não sendo necessária posse mansa e pacífica ou desviada (Súmula 582 do STJ).

Na linha das ponderações do Ministério Público, HAROLDOLDO e ADÃO devem ser absolvidos da acusação de roubo, por falta de provas acerca de seu envolvimento no crime.

Como a denúncia não foi aditada para atribuir a ADÃO o alegado crime de receptação, inviável a desclassificação requerida, por se tratar de fato típico totalmente

diverso daquele descrito na denúncia (art. 384 do CPP). Sobre o assunto:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Conjunto probatório coligido aos autos insuficiente para ensejar decreto condenatório pelo delito de roubo – R. Sentença reformada – Impossibilidade de operar-se a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação (emendatio libelli) sem prévio aditamento da denúncia – O artigo 383 do Código de Processo Penal permite ao juízo atribuir definição jurídica diversa daquela descrita na peça exordial acusatória (emendatio libelli), somente quando a nova atribuição corresponder aos fatos já descritos e sobre os quais o acusado se defendeu – O surgimento de novas provas de elementar ou circunstância não indicadas anteriormente na peça acusatória exigem seu aditamento (mutatio libelli) para que o acusado possa se defender sobre os novos fatos que lhe sejam imputados, conforme apregoa o artigo 384 do Código de Processo Penal – Ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa – Inexistindo provas contundentes sobre o delito imputado na exordial, a absolvição é a única solução possível – RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1501402-06.2020.8.26.0628; Relator (a): Fátima Gomes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 3ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 09/10/2021; Data de Registro: 09/10/2021)

Por tais motivos, a pretensão punitiva procede em parte.

Passo à dosimetria.

Nessa tarefa, cabe observar o critério trifásico (art. 68 do CP) e os princípios constitucionais da proporcionalidade e individualização das penas (art. 5º, XLVI, da Constituição).

Nesse sentido, o Código Penal prevê que o patamar da pena deve ser “necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (art. 59, caput).

O delito de roubo é punido com pena de reclusão, de 4 a 10 anos, e multa.

Na primeira fase, quanto aos antecedentes, verifica-se que o acusado sofreu condenação transitada em julgado para a defesa em 04/08/2020 por fato ocorrido em 27/06/2018, o que deve ser valorado negativamente (fls. 548).

Quanto à culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade do ato praticado, circunstâncias e consequências do crime, devem ser valoradas negativamente, considerando que a vítima foi amarrada e chutada, tendo permanecido deitada com a cabeça para baixo e sofrido ferimentos no lábio e edema nos punhos e tornozelos, o que demonstra crueldade na conduta do acusado. Além disso, a vítima sofreu a perda de quantia relevante e ficou traumatizada, permanecendo em casa durante 1 ano.

As demais circunstâncias judiciais (conduta social e personalidade do agente; motivos e circunstâncias do crime; e comportamento da vítima), não devem ser valoradas negativamente, por falta de maiores peculiaridades no caso concreto.

Conforme a jurisprudência, em regra, é razoável exasperar a pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente, porém, é possível aplicar fração superior para a valoração de um único vetor, se preponderante:

4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). (AgRg no HC 666.280/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

No caso, pelas considerações expostas, mostra-se proporcional ao caso concreto exasperar a pena em 1/3, o que resulta em: 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, a confissão deve compensar a agravante pela idade da vítima, idosa (Súmula 545 do STJ), motivo pelo qual a pena não se altera.

Na terceira fase, presentes as causas de aumento pelo concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima (art. 157, §2º, II e V, do CP).

No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, é possível aplicar um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a

causa que mais aumente ou diminua (art. 68, parágrafo único, do CP).

O patamar aplicado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes (Súmula 443 do STJ).

No caso, pela crueldade descrita, deve ser aplicada a fração máxima de aumento, ou seja, 1/2, o que resulta em: 8 anos de reclusão e 19 dias-multa.

Inexistindo razões em sentido contrário, fixo o dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, atualizado monetariamente até a data do pagamento (art. 49, §2º, do CP).

Pela reincidência, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, §2º, a, do Código Penal).

Considerando que a vítima sofreu a subtração de R\$ 9.000,00, celular e televisão, deve ser fixado o valor de R\$ 10.000,00 a título de reparação mínima à vítima.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva para:

I- condenar JHONATHAN SUGUIMOTO FERREIRA à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 19 dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito previsto no art. 157, §1º, II e V, c. c. art. 61, I e II, h, e art. 29 do Código Penal; e

II- com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver HAROLDO FIRMINO DA SILVA e ADÃO AUGUSTO CLARO FILHO da acusação de prática do delito previsto no art. 157, §1º, II e V, c. c. art. 29 do Código Penal;

Ademais, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização mínima à vítima, fixando-a no valor de R\$ 10.000,00.

Custas pelo réu, observada a gratuidade de justiça.

O acusado Jhonathan responde ao processo preso por outro juízo, não sobrevivendo motivos para sua segregação cautelar no presente. Portanto, ele faria jus ao direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não devesse ficar preso (art. 387, §§1º e 2º, do CPP).

Decorrido o prazo recursal, expeça-se certidão de honorários.

Remeta-se a sentença à vítima preferencialmente por WhatsApp ou e-mail (art. 201, §3º, do CPP).

Com o trânsito em julgado, certifique-se, expeçam-se os ofícios para as comunicações necessárias ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral e IIRGD (art. 15, III, da Constituição e art. 398 das NSCGJ), o mandado de prisão e, após seu cumprimento, a guia de recolhimento definitiva (art. 467 a 474 das NSCGJ), bem como calcule-se a multa, intimando-se as partes para se manifestarem (arts. 479 a 483 das NSCGJ).

Após, nada mais restando a deliberar, archive-se, fazendo-se as anotações necessárias no sistema informatizado (art. 184 das NSCGJ).

Intime-se.

José Bonifácio, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA